

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1401/2538

นาง สมบัติ กระจาด
พัน ตำรวจ ตริ สมนึก คำพิเศษ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 64, มาตรา 64 ทวิ, มาตรา 64 ตริ

การที่เจ้าพนักงานป่าไม้จังหวัดเก็บรักษารถยนต์ของกลางซึ่งเจ้าพนักงานป่าไม้จับกุมได้พร้อมไม้แปรรูปที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไว้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตาม มาตรา64ทวิวรรคหนึ่งที่ให้อำนาจไว้แม้คดีอาญาจะยังไม่ถึงที่สุดพนักงานสอบสวนยังมีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำผิดต่อไปก็ตามแต่การขอคืนรถยนต์ของกลาง ก็ต้องเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติป่าไม้พ.ศ.2484มาตรา64ตริซึ่งได้บัญญัติไว้เป็น พิเศษให้ผู้มีอำนาจสั่งคืนของกลางคือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ ได้แก่เจ้าพนักงานป่าไม้จังหวัดโดยอนุวัติรัฐธรรมนูญว่าการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์จำเลยซึ่งเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนมิใช่ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ในการคืน รถยนต์ของกลางแก่โจทก์โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของรถยนต์ใช้เพื่อการเกษตร จำเลยเป็นหัวหน้า พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ ยึดรถยนต์คันดังกล่าวของโจทก์เป็นของกลางในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติป่า

ไ้ไม่ พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดหล่มสักมีคำสั่งแจ้งงดการสอบสวนคดีดังกล่าว โจทก์ไ้ไม่รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิด ไ้ทำหน้าที่ให้จำเลยมีคำสั่งคืน รถยนต์ให้แกโจทก์ จำเลยปฏิเสธอ้างว่าโจทก์ไ้ไม่มีสิทธิเรียกคืน ทำให้โจทก์ไ้รับ ความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยมีคำสั่งส่งมอบรถยนต์ดังกล่าวคืนให้แกโจทก์

จำเลยให้การว่า พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านกลางไ้ยึด รถยนต์ไทยประติษฐ์ ไ้ไว้เป็นของกลางเพื่อสอบสวนดำเนินคดีในคดีความผิดตามพระ ราชบัญญัติป่าไ้ คดีดังกล่าวไ้ไม่ปรากฏตัวผู้กระทำความผิด พนักงานสอบสวนไ้ปิด ประกาศเมื่อวันที่ 24พฤษภาคม 2534 ให้เจ้าของกรรมสิทธิ์นำหลักฐานไปแสดงต่อ พนักงานสอบสวนภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันประกาศเมื่อครบกำหนด 30 วัน แล้วไ้ไม่มีผู้ใดนำหลักฐานไปแสดงพนักงานสอบสวนจึงมอบรถยนต์คันของกลางให้ กรมป่าไ้ไปเก็บรักษาไว้ตามข้อตกลงระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับไ้ของกลางคดีความผิดตามกฎหมายว่า ด้วยพระราชบัญญัติป่าไ้ ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2510 และระเบียบกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับป่าไ้ พ.ศ. 2533 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2533 รถยนต์คันของกลางไ้ไม่อยู่ในความดูแลของ จำเลย จึงไ้ไม่มีอำนาจสั่งคืนให้โจทก์เจ้าพนักงานป่าไ้ผู้เก็บรักษาของกลางมีอำนาจ ยึดรถยนต์คันของกลางไว้ จนกว่าพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไ้ไม่ฟ้องหรือจนกว่าคดี จะถึงที่สุด ปรากฏว่าในคดีดังกล่าวพนักงานอัยการเพียงแต่สั่งงดการสอบสวนไว้ เท่านั้น ยังมีไ้มีคำสั่งเด็ดขาดไ้ไม่ฟ้องคดีแต่ประการใด หากโจทก์ประสงค์จะขอรับ รถยนต์คันของกลางคืน ต้องยื่นคำร้องขอคืนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไ้ผู้ เก็บรักษา เพื่อขออนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งคืน โจทก์ ไ้ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 2พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติได้ว่า โจทก์เป็นเจ้าของรถยนต์พิพาท ซึ่งเป็นของกลางที่เจ้าพนักงานป่าไม้จับกุมได้พร้อมทั้งไม้แปรรูปที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่ปรากฏตัวผู้กระทำความผิด รถยนต์พิพาทถูกยึดไว้เป็นของกลางในความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้และอยู่ในความดูแลรักษาของเจ้าพนักงานป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีใช้ผู้ได้บังคับบัญชาของจำเลย จำเลยเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีดังกล่าวมีปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาของโจทก์ว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยให้สังคินรถยนต์พิพาทแก่โจทก์หรือไม่ เห็นว่า ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ที่เกี่ยวกับความผิดอาญานั้น พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 64 ให้ถือว่าเจ้าพนักงานป่าไม้หรือพนักงานป่าไม้เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 64 ทวิ วรรคหนึ่งบัญญัติไว้ว่า "ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจยึดบรรดาเครื่องมือเครื่องใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่บุคคลได้ใช้หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้ในการกระทำความผิด หรือเป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทำความผิดตามมาตรา 11 มาตรา 48 มาตรา 54 หรือมาตรา 69 ไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ จนกว่าพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือจนกว่าคดีถึงที่สุด ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นของผู้กระทำความผิดหรือของผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระทำความผิดหรือไม่" ดังนั้นการที่เจ้าพนักงานป่าไม้ จังหวัดเพชรบูรณ์เก็บรักษารถยนต์พิพาทไว้จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามบทกฎหมายดังกล่าวที่ให้อำนาจไว้แม้คดีอาญาดังกล่าวจะยังไม่ถึงที่สุดพนักงานสอบสวนยังมีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดต่อไปก็ตาม แต่การขอคืนของกลางรถยนต์พิพาทนั้นก็ต้องเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 64 ตริ ซึ่งได้บัญญัติไว้เป็นพิเศษกล่าวคือ ผู้มีอำนาจสังคินของกลางคือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ได้แก่ เจ้า

พนักงานป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จำเลยมิใช่ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ในการค้ำของกลางรถยนต์พิพาทแก่โจทก์
โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลย คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(อุดม มั่งมีดี-สันติ ทักกราล-สวรรณค์ ตักदारักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>